



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2018.0000073424

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0009300-10.2016.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante RODRIGO PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso interposto por Rodrigo Pereira, mantendo-se a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VICO MAÑAS (Presidente sem voto), AMABLE LOPEZ SOTO E JOÃO MORENGHI.

São Paulo, 7 de fevereiro de 2018.

PAULO ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Apelação nº 0009300-10.2016.8.26.0136
Comarca de Cerqueira César - 1ª Vara
Apelante: RODRIGO PEREIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP - 12ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO Nº 27627

EMENTA – LESÃO CORPORAL – Artigo 129, § 9º, DO CP E artigo (Lei Maria da Penha) - LEI MARIA DA PENHA – ARTIGO 147, DO CP DEFESA PLEITEIA A ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. Comprovadas a autoria e materialidade delitivas, não há que se falar em absolvição. Recurso improvido.

Vistos.

1 – Trata-se de apelação interposta em favor de Rodrigo Pereira, contra a r. sentença datada de 03 de julho de 2017, proferida pela MMª. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cerqueira César que julgou procedente a ação penal e o condenou como incurso nos artigos 129, § 9º e 147 do CP c.c. a Lei nº 11.340/06, à pena total de 4 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto, ficando a execução suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos, dentro do qual o réu fica sujeito às seguintes condições: a) prestação de serviços à comunidade, durante o primeiro ano do prazo; b) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades; d)



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

proibição de ausentar-se da Comarca onde reside, por mais de 07 dias, sem autorização do Juiz (fls.163/165).

A Defesa em suas razões, postulou a absolvição, nos termos do artigo 386, V do Código de Processo Penal (fls.173/177).

O recurso foi contra-arrazado pelo Ministério Público (fls.180/182).

E a Douta Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo provimento do recurso interposto (fls.197/200).

É o relatório.

2 – Consta da denúncia que, no dia o dia 10 de novembro de 2016, por volta das 22h30min, na Rua das Candeias, 49, Bela Vista, Cerqueira César, no âmbito e prevalecendo-se de relações de convivência doméstica e familiar, ofendeu a integridade corporal de sua companheira Vanderleia Oliveira da Silva, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve descritas em laudo de exame de corpo delito juntado a fl.30.

Consta ainda, que na mesma data e local, mais uma vez no âmbito e prevalecendo-se de relações de convivência doméstica e familiar, ameaçou sua esposa Vanderléia Oliveira da Silva, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave.

A denúncia foi oferecida aos 07 de dezembro de 2016 (fls.01/02) e, recebida aos 22 de fevereiro de 2017 (fls.71).

O réu foi citado e apresentou resposta



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

escrita (fls.80 e 90).

No caso em tela a autoria do delito restou robustamente comprovada nos autos e a relação à vítima restou suficientemente comprovada nos autos através do auto de prisão em flagrante (fls.02/16), pelo boletim de ocorrência (fls.65/67), exame de corpo delito (fl.68), laudo pericial (fls.87/88) e, pela prova amealhada nos autos.

Interrogado em Juízo, o apelante disse que a vítima lhe agrediu e ele só segurou. Não agrediu nem ameaçou (sistema audiovisual).

A vítima Vanderléia Oliveira da Silva, relatou que, que eram companheiros e que tiveram uma discussão e começaram a brigar. Ele a agrediu e pegou uma faca que estava na mureta e a ameaçou dizendo: "é isso que você quer?". Ela só o empurrou, ele lhe agrediu (sistema audiovisual).

O policial militar Nelson Aparecido Oliveira Junior contou que foram acionados para atender uma briga entre casal e no local constataram que o réu estava aguardando a viatura na frente da casa para esclarecer a discussão. A vítima saiu da casa e disse que discutiram por ciúmes e ele a agrediu. Ela tinha marcas de agressão no braço e tórax. Não lembra de ameaça. Ele disse que somente discutiram por ciúmes, negou a agressão, disse que somente a segurou quando ela tentou lhe empurrar. Ele não tinha marcas de agressão (sistema audiovisual).

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar Marcos Jean do Amaral. Acrescentou que teve



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

algo sobre ameaça mas não sabe dizer qual a ameaça em si.

Em sede policial, a vítima esclareceu que o acusado a agrediu e pegou uma faca e a ameaçou dizendo: “é isso que você quer?”

É cediço que em crimes dessa natureza, comumente praticado na clandestinidade, embora não seja absoluta a palavra da vítima, quando coerente - como ocorre no presente caso - apresenta relevante valor probatório.

Sobre o tema:

Em certos casos, porém, é relevantíssima a palavra da vítima do crime. Assim, naqueles delitos clandestinos qui clam comittit solent - que se cometem longe dos olhares de testemunhas -, a palavra da vítima é de valor extraordinário. Nos crimes contra os costumes, e.g., a palavra da ofendida constitui o vértice de todas as provas. Na verdade, se assim não fosse, dificilmente alguém seria condenado como corruptor, estuprador etc., uma vez que a natureza mesma dessas infrações está a indicar não poderem ser praticadas à vista de outrem. (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal, vol. 3. 34ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 334).

Ora, a vítima descreveu minuciosamente as agressões e ameaças sofridas. O laudo pericial de fls.87/88, evedencia que a vítima sofreu lesões corporais, mantendo isolada a versão defensiva.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

Existem provas robustas comprovando os delitos de ameaça.

Ainda sobre a relevância do depoimento da vítima em crimes deste jaez, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL TENTADA E DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. - Presentes a materialidade e a autoria delitivas, a manutenção da condenação é medida que se impõe. - Nos delitos de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima é fundamental para a elucidação dos fatos. (Apelação Criminal 1.0525.11.015677-1/001, Relator (a): Des.(a) Catta Preta , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/09/2013, publicação da sumula em 23/09/2013)

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Nos delitos cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem relevante valor probatório, porquanto, na maioria das vezes, as violências acontecem dentro do próprio ambiente familiar, longe dos olhos de



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

possíveis testemunhas. Se a palavra da vítima está corroborada pelos demais elementos probatórios coligidos aos autos, e, por outro lado, a tese defensiva encontra-se carente de comprovação, deve ser mantida a sentença condenatória. - Não faz jus ao regime aberto o réu reincidente e que apresenta circunstâncias judiciais desfavoráveis. (TJMG - Ap. Crim. nº 1.0702.09.584995-7/001, Relator Des. Renato Martins Jacob, p. 18.02.2011).

APELAÇÃO CRIME. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA, PRINCIPALMENTE QUANDO NADA HÁ NOS AUTOS A INDICAR INTENÇÃO DA VÍTIMA EM, SEM MOTIVOS, INCRIMINAR O RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO DEFENSIVO IMPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70045090396, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Brasil de Leão, Julgado em 25/01/2012)

Nesse sentido:

"(...) 2. No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas (...)" (AgRg no AREsp 213.796/DF, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

19/02/2013, DJe 22/02/2013).

"(...) 4. Os crimes praticados no ambiente familiar e doméstico são praticados, via de regra, na clandestinidade, sem a presença de testemunhas oculares, motivo pelo qual não se pode ignorar, especialmente antes de iniciada a instrução processual, o depoimento prestado pela ofendida (...)" (HC 179364/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, Quinta Turma, julgado em 07/08/2012, DJ 16/08/2012).

A ameaça proferida pelo acusado foi idônea e séria, causando temor na vítima. Tanto que ela dirigiu-se a delegacia, solicitou a elaboração de boletim de ocorrência e ofereceu representação autorizando o Ministério Público a instaurar a competente ação penal.

Em que pese à tese sustentada pelo combativo causídico, dúvida alguma paira acerca da ocorrência dos crimes de lesão corporal e de ameaça de responsabilidade do apelante.

Destarte, a manutenção da condenação do réu nas sanções do art. 129, § 9º e artigo 147, ambos do Código Penal é medida que se impõe.

Por fim cumpre consignar que:

"O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos." (RJTJESP 115/207).

A pena não merece reparo, foi fixada sob o seguinte fundamento:

“Passo, portanto, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena, adotando o sistema trifásico. a) com relação ao crime de ameaça: Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são favoráveis assim, fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, em 01 mês de detenção. Na segunda fase, presente a agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea 'f', majoro a pena-base em 1/6, alcançando 01 mês e 05 dias de detenção. Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena anteriormente fixada; b) com relação ao crime de lesão corporal: pelos mesmos motivos acima delineados, fixo a pena-base no mínimo legal de 03 meses de detenção e a mingua de outras circunstâncias modificadoras, a torno definitiva. Em razão do concurso material, somo as penas, que alcançam 04 meses e 05 dias de detenção. O regime inicial de cumprimento de pena será o inicial aberto. O crime foi cometido com violência e grave ameaça, razão pela qual é incabível a substituição prevista no artigo 44 do CP. Cabível, contudo, a aplicação do benefício previsto no artigo 77 do Código Penal, eis que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos da suspensão condicional da pena. Desse modo, deve ser concedido ao réu a suspensão condicional da pena, ficando a execução suspensa pelo



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

prazo de 02 (dois) anos, dentro do qual o réu fica sujeito às seguintes condições: a) prestação de serviços à comunidade, durante o primeiro ano do prazo; b) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades” (fls.164).

3 – Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto por Rodrigo Pereira, mantendo-se a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Paulo Antonio Rossi
Relator